

1531179-38.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... criminais consistentes em condenações por roubo majorado pelo emprego de arma (4ª Vara Criminal) e roubo (1ª Vara Criminal) - folhas 42/44.

Em razão da confissão judicial, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 01 ano, 08 meses de reclusão e 16 dias multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, adequado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531179-38.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531179-38.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência- 2350002/2021 - 47º D.P.

CAPAO REDONDO, 22125625 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 10005/21/247

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID PEDRO DIAS

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 46/2022

DAVID PEDRO DIAS, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 79-81, segundo a qual "[...] no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 19h40min, na Estrada do M'Boi Mirim, nº. 4300, Parque do Lago, nesta cidade e Comarca, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19)1, DAVID PEDRO DIAS, já qualificado, subtraiu, para si, 01 (um) celular Samsung, pertencente à vítima Isna dos Santos Rodrigues (fls. 12). Segundo apurado, à vítima estava em um ponto de ônibus, situado no local dos fatos, quando o denunciado veio ao seu encontro e subtraiu o aparelho celular que estava em seu bolso, evadindo-se em posse da res na sequência. Ato contínuo, a vítima Isna foi até uma base da Polícia Militar e declinou os fatos. De posse de tais informações, policiais militares passaram a fazer patrulhamento pelas redondezas e lograram êxito em encontrar o denunciado na posse de dois celulares, sendo um deles o da vítima, motivo pelo qual foi preso em flagrante. Formalmente interrogado, o denunciado confessou ter furtado o celular da vítima em um ponto de ônibus (fls. 11). DAVID PEDRO DIAS foi reconhecido formalmente pela vítima como

autor do crime às fls. 15. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão (fls. 14). Recebida a denúncia (fls. 116), citado o acusado (fls. 152), observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em auto de exibição e apreensão de folha 14 e, ao final, convergente aos termos da confissão judicial.

Nesse sentido, os policiais militares Myrela Alene Alves e Alexandre de Oliveira Mello relataram em juízo que estavam na base policial ao serem surpreendidos pela chegada da vítima a alertá-los de que teve o celular subtraído por um indivíduo magro, alto e com camisa vermelha. Em patrulhamento nas imediações, lograram encontrar o réu, portador das características descritas e, submetido à revista pessoal, na sua posse fora encontrado o aparelho celular que se identificou pertencer à vítima. Naquele momento, informalmente, o réu admitia a prática delitiva.

O teor dos depoimentos acima vai ao encontro das declarações prestadas pela ofendida em sede policial, segundo constou:- "estava num ponto de ônibus situado na estrada do M' Boi Mirim, quando um homem alto, magro e vestindo calça jeans veio ao seu encontro. Ato contínuo, esse sujeito subtraiu o celular da declarante que estava no bolso de seu casaco e saiu correndo. Assim, foi até uma base a Polícia Militar e noticiou o fato, sendo que os castrenses conseguiram capturar o implicado na posse do celular da declarante. Por fim, veio ao plantão de polícia judiciária contribuir com o esclarecimento do fato e reaver seu aparelho telefônico. Aqui, procedeu o reconhecimento pessoal do Sr. David Pedro Dias e confirmou categoricamente ter sido o autor do crime do qual fora vítima" - declarações de folha 12.

As declarações prestadas em sede policial são corroboradas por depoimentos sinceros e isentos, não se delineando qualquer propósito incriminatório a quem fosse inocente.

Em sede judicial, em consonância ao contexto probatório acima, o réu confessou a prática delitiva, admitindo inteira veracidade ao teor da peça acusatória e prova oral concluída ao longo da instrução criminal, afirmando que estaria embriagado ao perceber que a vítima trouxesse o aparelho no bolso e resolveu furtá-lo, sendo detido logo após, na posse do produto do crime.

A dinâmica prisional relatada pelos policiais militares não deixa margem à dúvida de acerto à autoria imputada na denúncia.

Afasto a incidência da agravante genérica relativa ao estado de pandemia, estado do qual não se comprova relação de maior proveito à prática delitiva, sob pena se configurar a responsabilização penal objetiva, não admitida em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DAVID PEDRO DIAS incurso no artigo 155 caput do Código Penal, afastada a causa genérica de aumento (artigo 61 inciso II alínea 'j' do Código Penal) com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 11 dias multa no piso legal, considerados antecedentes criminais consistentes em condenações por roubo majorado pelo emprego de arma (4ª Vara Criminal) e roubo (1ª Vara Criminal) - folhas 42/44.

Em razão da confissão judicial, reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 01 ano, 08 meses de reclusão e 16 dias multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, adequado à reiteração criminosa citada na dosimetria de pena acima, impondo-se o rigor intermediário a se aferir mérito à progressão de regime prisional.

Por via de consequência, a liberdade serve ao réu para reiterar a prática de crimes, tornando-se comprometedor a ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão preventiva - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do

Código de Processo Penal.
Expeça-se guia de recolhimento provisória.
Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA